

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Apropriação Indébita (arts. 168 a 170 do CP)

Quebra de Confiança.

Essa é a ideia chave do crime de Apropriação Indébita.

A pessoa tem posse de um bem que não é seu, por diversos motivos, e tendo essa posse se assenhora do bem. Exemplo: uma empresa disponibiliza um celular para o empregado para fins de trabalho, e esse, quebrando a confiança, tem o ânimo de se tornar dono do celular.

Veja a previsão no Código Penal:

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Assim, como visto, o agente APROPRIA-SE.

Do que?

De COISA ALHEIA e MÓVEL.

Além disso, por razões óbvias, essa apropriação deve ser de coisa que tenha a posse ou detenção. Do contrário, poderia ser uma subtração (um furto), e não uma apropriação.



Perigo!

Suponha que um criminoso, antes de se apropriar do bem, já tinha posse dele porque a vítima lhe entregou.

Se essa posse era VIGIADA pela vítima, ocorre uma subtração. Portanto, o crime será classificado como furto.

Por outro lado, se a posse NÃO era VIGIADA pela vítima, então configura-se apropriação indébita.

Há previsão de CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I - em depósito necessário;

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

No capítulo sobre apropriação indébita há, ainda, previsão de um crime específico relacionado a contribuições previdenciárias.

Esse crime visa punir quem retém uma contribuição e não faz o devido repasse à previdência social.

Por exemplo, o empregador retém parte do salário do empregado para pagamento da contribuição previdenciária, mas não repassa esse valor retido à previdência social.

Veja que não se trata de criminalizar a conduta de "não pagar" a previdência social. E sim de criminalizar a conduta de "não repassar o valor pago por alguém".

Veja a previsão:

Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Veja que se trata de um crime OMISSIVO (um não fazer): **DEIXAR DE REPASSAR**.

A indevida colocação desse crime nesse capítulo e o próprio "nome do crime" gerou questionamentos sobre a necessidade de o agente ter o dolo específico de "se apropriar do valor". A jurisprudência é pacífica ao entender que para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária não é necessário que haja o dolo específico de ter para si coisa alheia. Bastando para tal a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente.

Há outras figuras equiparadas, veja:

Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;

II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

Um ponto muito importante é a previsão de **EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE**.

Veja o que diz o Código Penal:

Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A (...)

§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

Esquematizando, haverá **EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE**, se o agente:

- espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento;
- presta as informações devidas à previdência social; e

- tudo isso, antes do início da ação fiscal.

Há ainda previsão de **HIPÓTESES DE PERDÃO JUDICIAL**:

Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A (...)

§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que:

I – tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou

II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

§ 4º A faculdade prevista no § 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

§ 5º A extinção de punibilidade de que trata o § 2º deste artigo não se aplica ao agente declarado devedor contumaz em decisão administrativa definitiva e inscrito no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal (Cadin), previsto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. **(Incluído pela Lei Complementar nº 225, de 2026)**

§ 6º O fato de o agente deixar de ser considerado devedor contumaz não afasta o disposto no § 5º deste artigo em relação aos atos praticados no período em que era assim considerado. **(Incluído pela Lei Complementar nº 225, de 2026)**

Veja que os §§ 5º e 6º foram introduzidos em 2026 e representam uma restrição ao tradicional benefício penal existente nos crimes de apropriação indébita previdenciária. Para compreender o alcance da alteração, é essencial lembrar que o § 2º do mesmo artigo prevê uma causa de extinção da punibilidade bastante relevante: se o agente, antes do início da ação fiscal, espontaneamente declara, confessa e paga os valores devidos à Previdência, ele deixa de ser punido. Trata-se de um incentivo claro à regularização voluntária e célere das obrigações previdenciárias.

A inovação de 2026 limita expressamente esse benefício. O § 5º estabelece que essa extinção da punibilidade não se aplica ao agente que tenha sido declarado devedor contumaz em decisão administrativa definitiva e esteja inscrito no Cadin, que é o cadastro federal de inadimplentes.

O conceito de devedor contumaz está associado àquele contribuinte que, de forma reiterada e sistemática, deixa de cumprir suas obrigações, utilizando o inadimplemento como estratégia de negócio, e não como situação eventual. Assim, o legislador passa a distinguir o contribuinte ocasionalmente inadimplente daquele que adota uma postura estruturada de descumprimento.

A consequência prática é significativa: o devedor contumaz perde o direito ao benefício da extinção da punibilidade, ainda que venha posteriormente a confessar e pagar o débito antes da ação fiscal. Em outras palavras, o simples pagamento antecipado deixa de ser suficiente para afastar a responsabilidade penal nesses casos, pois o ordenamento passa a enxergar maior reprovabilidade na conduta reiterada e organizada de não repassar contribuições previdenciárias.

O § 6º complementa essa lógica ao dispor que o fato de o agente deixar de ser considerado devedor contumaz não afasta a vedação prevista no § 5º em relação aos atos praticados durante o período em que possuía essa condição. Isso significa que a eventual regularização futura da situação fiscal ou a retirada do cadastro de devedor contumaz não “apaga” os efeitos penais das condutas anteriores.

A análise deve considerar o momento da prática do fato: se, naquele período, o agente era formalmente reconhecido como devedor contumaz, ele não poderá se beneficiar da extinção da punibilidade, ainda que posteriormente regularize sua situação.

Há ainda outro artigo prevendo outros crimes, veja:

Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza

Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Vamos supor você seja muito parecida(o) com a(o) dona(o) de uma Ferrari. Daí você passa na frente do lavajato em que o carro está e o dono do estabelecimento lhe entrega a chave do carro (pesando que você era a(o) dona(o)).

Valendo-se desse erro, você se apropria da Ferrari, logo, comete o crime de **Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza**.

Outro crime:

Art. 169 -

Parágrafo único - Na mesma pena incorre:

Apropriação de tesouro

I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

É um crime é autoexplicativo. Pune-se quem acha tesouro em prédio e se apropria da quota a que tem direito o proprietário do prédio. Trata-se de uma norma penal em branco, visto que o CP não diz o que é tesouro. O CP está em branco, outra norma irá completar seu significado dizendo o que é tesouro.

Por fim, vamos ao último tipo penal:

Art. 169 -

Parágrafo único - Na mesma pena incorre:

Apropriação de coisa achada

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

“Achado” não é “roubado”? Pode não ser roubado, mas é outro crime - Apropriação de coisa achada.

Aplica-se ainda aos crimes previstos nesse capítulo que o disposto sobre o furto privilegiado. Veja:

Art. 170 - Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2º.

Art. 155 (...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Assim, caberá privilégios nos SEGUINTE CASOS:

- criminoso é primário
- a coisa apropriada furtada é de pequeno valor.

Quais PRIVILÉGIOS?

- Substituir a pena de reclusão pela de detenção. ou
- Diminuir a pena de um a dois terços. ou

- Aplicar somente a pena de multa.

Saudações.

Prof. Rafael Albino

Ele é a Rocha,
as suas obras são perfeitas,
e todos os seus caminhos são justos.
É Deus fiel, que não comete erros;
justo e reto ele é.
Deuteronômio 32:4

Resumo

<u>APROPRIAÇÃO INDÉBITA</u>	
<u>APROPRIAÇÃO INDÉBITA</u>	Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

<u>APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA</u>	Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços; III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal - Não se aplica ao agente declarado devedor contumaz em decisão administrativa definitiva e inscrito no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal (Cadin) (Incluído pela Lei Complementar nº 225, de 2026). É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: – tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. A faculdade prevista acima não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)
<u>APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA</u>	Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa
<u>APROPRIAÇÃO DE TESOIRO</u>	Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa

<u>APROPRIAÇÃO DE COISA</u> <u>ACHADA</u>	Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias. Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa
--	--

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960